Ciudad, ____ de _____ de 20____

Señores:

[DESTINATARIO / ORGANIZACIÓN]

Atención: [NOMBRE / CARGO]

Asunto: [ASUNTO DE LA COMUNICACIÓN]

Estimados señores:

ZYRON
CLÁUSULAS Y CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Objeto. Las presentes cláusulas regulan la contratación entre **ZYRON,** en adelante **"ZYRON",** y la persona natural o jurídica que contrate sus servicios, en adelante **"EL CLIENTE"**. La propuesta, cotización, orden de servicio, factura o documento comercial aceptado definirá el alcance particular, precio, plazo y entregables de cada contratación.

PRIMERA. OBJETO Y ALCANCE DE LOS SERVICIOS

ZYRON prestará los servicios profesionales expresamente establecidos en la propuesta, cotización, orden de servicio o documento comercial aceptado por **EL CLIENTE.** Los servicios podrán comprender, según cada contratación: consultoría y asesoría en inteligencia artificial; conferencias; talleres; cursos y capacitación; implementación y uso de agentes de inteligencia artificial; automatización de procesos; desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas; diseño y desarrollo web; marketing y contenido digital; diseño gráfico; y otros servicios profesionales o tecnológicos acordados por escrito.

Cualquier actividad, funcionalidad, entregable, integración, licencia, suscripción, desplazamiento, material o servicio no contemplado expresamente en el alcance contratado se considerará adicional y podrá generar una nueva cotización.

SEGUNDA. PAGOS Y CONDICIONES ECONÓMICAS

EL **CLIENTE** realizará los pagos conforme a la propuesta, factura o cronograma acordado. Los medios de pago y datos correspondientes serán informados por **ZYRON** en el documento comercial aplicable.

Salvo que se establezca otra modalidad por escrito, el inicio del servicio estará condicionado a la recepción del pago o anticipo acordado. Cuando exista pago por etapas,

los entregables definitivos podrán quedar condicionados al pago total del servicio. Los impuestos legalmente aplicables serán incorporados cuando corresponda conforme a la normativa vigente.

La falta de pago dentro del plazo acordado podrá suspender el inicio, ejecución, entrega o continuidad del servicio, sin que el período de suspensión sea imputable a **ZYRON.**

TERCERA. OBLIGACIONES DE EL CLIENTE

EL CLIENTE deberá suministrar de manera completa, veraz y oportuna la información, documentación, archivos, accesos, credenciales, materiales, autorizaciones y demás recursos necesarios para ejecutar el servicio. Asimismo, deberá asistir o atender las reuniones previamente acordadas y emitir las aprobaciones, observaciones o decisiones requeridas dentro de los plazos establecidos.

EL CLIENTE será responsable de contar con los derechos, permisos o autorizaciones necesarios sobre los textos, imágenes, marcas, bases de datos, archivos y demás materiales que suministre a ZYRON.

CUARTA. OBLIGACIONES DE ZYRON

ZYRON ejecutará los servicios contratados con diligencia profesional, de acuerdo con el alcance acordado y los requerimientos razonablemente suministrados por **EL CLIENTE. ZYRON** resguardará la información recibida y procurará mantener la confidencialidad de aquella identificada o razonablemente entendida como reservada.

ZYRON informará oportunamente cualquier circunstancia relevante que pueda afectar de manera material el desarrollo del servicio.

QUINTA. REQUISITOS PARA EL INICIO DEL SERVICIO

El plazo de ejecución comenzará cuando **ZYRON** haya recibido, según corresponda: el pago o anticipo acordado; la aceptación de la propuesta; los datos y materiales requeridos;

accesos a plataformas o sistemas; briefings, especificaciones o instrucciones; y cualquier autorización indispensable para comenzar.

Los retrasos en la entrega de estos requisitos por parte de **EL CLIENTE** desplazarán proporcionalmente las fechas de ejecución o entrega.

SEXTA. PLAZOS, HITOS Y ENTREGAS

Los tiempos de ejecución serán los establecidos en la propuesta u orden de servicio. Cuando el proyecto contemple fases, **ZYRON** podrá realizar entregas parciales, demostraciones, versiones preliminares, hitos o entregables sujetos a revisión.

Los tiempos de respuesta, aprobación o entrega de información atribuibles a **EL CLIENTE** no formarán parte del plazo operativo comprometido por **ZYRON.** Los servicios urgentes o de prioridad especial podrán estar sujetos a condiciones y recargos previamente informados y aceptados.

SÉPTIMA. SERVICIOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, AGENTES Y AUTOMATIZACIÓN

Cuando el servicio incluya inteligencia artificial, agentes de IA, automatizaciones, modelos de terceros, APIs, plataformas externas o servicios en la nube**, EL CLIENTE** reconoce que determinadas funcionalidades pueden depender de proveedores externos, disponibilidad técnica, límites de uso, políticas, precios, actualizaciones o modificaciones ajenas al control de ZYRON.

ZYRON no garantiza que los resultados generados por sistemas de inteligencia artificial sean infalibles, completos o adecuados para decisiones críticas sin revisión humana. **EL CLIENTE** será responsable de validar los resultados antes de utilizarlos en decisiones legales, financieras, médicas, regulatorias, de seguridad o de similar impacto.

OCTAVA. MARKETING DIGITAL, REDES SOCIALES Y CONTENIDOS

Cuando se contraten servicios de marketing o gestión de contenido digital, **EL CLIENTE** deberá suministrar los accesos, materiales y autorizaciones necesarios. Las publicaciones, campañas o piezas que requieran aprobación serán sometidas al procedimiento acordado entre las partes.

ZYRON no será responsable por suspensiones, bloqueos, restricciones, cambios de algoritmo, políticas publicitarias, indisponibilidad o decisiones adoptadas por redes sociales, motores de búsqueda, plataformas publicitarias u otros proveedores externos, salvo que el hecho sea directamente atribuible a una actuación incumplidora de ZYRON.

NOVENA. APROBACIONES, REVISIONES Y CAMBIOS

La cantidad de propuestas, revisiones y modificaciones incluidas será la establecida en la oferta correspondiente. **EL CLIENTE** deberá concentrar sus observaciones en cada ciclo de revisión.

Las modificaciones que alteren el alcance aprobado, incorporen nuevos requerimientos o excedan las revisiones contratadas podrán ser consideradas servicios adicionales y estarán sujetas a evaluación de costo y plazo antes de su ejecución.

La aprobación expresa de un hito o entregable habilitará a **ZYRON** para continuar con la siguiente etapa.

DÉCIMA. GARANTÍA Y CORRECCIÓN DE ERRORES

Durante el período de garantía que se establezca en la propuesta, **ZYRON** corregirá sin costo adicional los errores directamente atribuibles a la ejecución del alcance contratado. La garantía no comprende nuevos requerimientos, cambios de criterio, modificaciones posteriores a la aprobación, intervenciones de terceros, cambios en plataformas externas o usos distintos a los previstos originalmente.

DÉCIMA PRIMERA. COMUNICACIONES

Las partes utilizarán los canales acordados para comunicaciones operativas, aprobaciones y entrega de información. Podrán emplearse correo electrónico, WhatsApp, Telegram, videoconferencia, plataformas colaborativas u otros medios definidos por **ZYRON y EL CLIENTE.**

Las instrucciones o aprobaciones emitidas por representantes autorizados de EL CLIENTE mediante dichos canales podrán considerarse válidas para la continuidad operativa del proyecto.

DÉCIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN

Cada parte deberá utilizar la información confidencial de la otra exclusivamente para la ejecución de la relación contractual y adoptar medidas razonables para evitar su divulgación no autorizada.

Esta obligación no comprenderá información que sea pública, que haya sido obtenida legítimamente de terceros, que ya estuviera en posesión de la parte receptora sin obligación de confidencialidad o cuya revelación sea exigida por autoridad competente.

DÉCIMA TERCERA. PROPIEDAD INTELECTUAL Y ENTREGABLES

Los derechos sobre materiales, metodologías, plantillas, herramientas, componentes, conocimientos, código reutilizable, prompts, procedimientos y activos preexistentes de **ZYRON** permanecerán bajo titularidad de **ZYRON** o de sus respectivos licenciantes.

Una vez satisfecho el pago total, **EL CLIENTE** recibirá los derechos de uso o los entregables finales específicamente establecidos en la contratación. Los componentes de terceros continuarán sujetos a sus propias licencias y condiciones.

La entrega de archivos fuente, editables, repositorios, configuraciones internas, credenciales técnicas o documentación adicional deberá estar expresamente contemplada en el alcance.

DÉCIMA CUARTA. USO DE MARCA Y REFERENCIA COMERCIAL

ZYRON no utilizará información confidencial de EL CLIENTE con fines promocionales. El uso público del nombre, logotipo, testimonio, proyecto o condición de cliente requerirá autorización cuando corresponda. Las partes podrán acordar por escrito la inclusión del proyecto en portafolios, casos de estudio, página web o redes sociales.

DÉCIMA QUINTA. SERVICIOS Y PLATAFORMAS DE TERCEROS

Licencias, dominios, hosting, APIs, almacenamiento, modelos de IA, herramientas SaaS, servicios publicitarios y demás productos de terceros podrán tener costos independientes. Salvo que la propuesta indique expresamente lo contrario, dichos costos serán asumidos por **EL CLIENTE.**

ZYRON no será responsable por interrupciones, cambios de precio, cierre de servicios, modificaciones contractuales o fallas imputables exclusivamente al proveedor externo.

DÉCIMA SEXTA. SUSPENSIÓN O DESESTIMACIÓN DEL PROYECTO

ZYRON podrá suspender el proyecto cuando **EL CLIENTE** incumpla pagos, no suministre requisitos indispensables, no responda durante un período que impida razonablemente continuar o incumpla obligaciones esenciales de la contratación.

Antes de dar por terminado un proyecto por estas causas, **ZYRON** procurará notificar a **EL CLIENTE** y otorgar un plazo razonable para subsanar el incumplimiento. La reactivación podrá requerir reprogramación y, cuando genere costos adicionales, una cotización complementaria.

DÉCIMA SÉPTIMA. CANCELACIÓN Y DEVOLUCIONES

Las condiciones específicas de cancelación y devolución serán las indicadas en la propuesta o documento comercial aplicable, considerando el tipo de servicio, los trabajos

ya ejecutados, compromisos adquiridos con terceros y recursos reservados para el proyecto.

Los importes correspondientes a trabajos efectivamente ejecutados, licencias adquiridas, servicios de terceros contratados o gastos no recuperables podrán ser descontados de cualquier monto susceptible de devolución, cuando legalmente proceda.

DÉCIMA OCTAVA. RESPALDO Y CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS

ZYRON podrá conservar temporalmente copias de trabajo y entregables durante el período que se indique para cada servicio. Finalizado dicho período, no se garantiza la conservación de archivos editables, versiones intermedias o materiales de producción. EL CLIENTE será responsable de resguardar los entregables finales recibidos.

DÉCIMA NOVENA. INDEPENDENCIA DE LAS PARTES

ZYRON y EL CLIENTE actuarán como partes independientes. La contratación de servicios no constituye relación laboral, sociedad, representación, mandato, franquicia ni vínculo de subordinación entre las partes, salvo acuerdo escrito que expresamente establezca una figura jurídica diferente.

VIGÉSIMA. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE DE RESULTADOS

ZYRON se obliga a prestar los servicios contratados profesionalmente, pero no garantiza resultados comerciales, financieros, de audiencia, posicionamiento, ventas, captación de clientes o desempeño de plataformas cuando estos dependan de factores externos, decisiones de **EL CLIENTE,** comportamiento del mercado o terceros.

Cada parte responderá por sus propias actuaciones y por el cumplimiento de las obligaciones que le correspondan.

VIGÉSIMA PRIMERA. MODIFICACIONES DEL ALCANCE

Cualquier modificación sustancial del alcance, precio, plazo o entregables deberá ser aceptada por las partes por escrito o mediante el canal operativo autorizado. Cuando el cambio produzca un impacto económico o temporal, **ZYRON** informará las nuevas condiciones antes de ejecutar el trabajo adicional.

VIGÉSIMA SEGUNDA. ACEPTACIÓN

La aceptación de una propuesta, cotización, orden de servicio o factura que incorpore o haga referencia a estas cláusulas implicará la conformidad de **EL CLIENTE** con las condiciones aplicables al servicio contratado, sin perjuicio de las condiciones particulares que las partes acuerden por escrito.

Sí. Te conviene separar las condiciones económicas en un bloque independiente dentro del contrato, para que queden visibles y no se mezclen con las cláusulas operativas.

APARTADO: CLÁUSULAS ECONÓMICAS DE ZYRON

PRIMERA. PRECIO DEL SERVICIO. El precio total del servicio será el establecido en la propuesta comercial, cotización, orden de servicio o factura aceptada por EL CLIENTE. Cualquier trabajo, requerimiento, ampliación, integración, licencia, desplazamiento, herramienta, plataforma o entregable no incluido expresamente en el alcance original podrá generar un costo adicional, previa información y aceptación de EL CLIENTE.

SEGUNDA. FORMA DE PAGO. Salvo que se establezca expresamente una condición distinta en la propuesta comercial, EL CLIENTE pagará a ZYRON el **60 % del monto total al inicio de la contratación** y el **40 % restante al finalizar el servicio**, antes de la entrega definitiva de los productos, archivos, accesos, desarrollos, certificados, configuraciones, materiales o demás entregables correspondientes.

TERCERA. CONDICIÓN PARA EL INICIO DEL SERVICIO. El pago del **60 % inicial** constituye requisito indispensable para activar formalmente el proyecto, reservar agenda, asignar recursos y dar inicio a la ejecución del servicio. Los plazos de trabajo comenzarán a computarse una vez recibido dicho pago y cuando EL CLIENTE haya suministrado la información, materiales, accesos y requisitos necesarios.

CUARTA. PAGO FINAL. El **40 % restante** deberá ser pagado una vez culminado el servicio o alcanzado el hito final establecido. ZYRON podrá retener la entrega definitiva, archivos editables, accesos administrativos, credenciales, certificados, configuraciones, código fuente, documentos finales u otros entregables hasta que haya sido recibido el **100 % del monto contratado**.

QUINTA. PAGOS POR ETAPAS O MODALIDADES ESPECIALES. Cuando la naturaleza del proyecto lo requiera, ZYRON y EL CLIENTE podrán acordar por escrito pagos por fases, hitos, mensualidades, cuotas o condiciones especiales. En estos casos prevalecerán las condiciones económicas expresamente indicadas en la propuesta comercial correspondiente.

SEXTA. IMPUESTOS. Los precios indicados podrán estar sujetos a los impuestos, retenciones, tasas o contribuciones legalmente aplicables. Cuando corresponda, dichos conceptos serán incorporados en la factura o documento fiscal conforme a la normativa vigente.

SÉPTIMA. SERVICIOS, LICENCIAS Y PLATAFORMAS DE TERCEROS. Los costos de dominios, hosting, APIs, modelos de inteligencia artificial, licencias de software, servicios SaaS, publicidad digital, almacenamiento, herramientas externas, pasarelas de pago u otros servicios de terceros no estarán incluidos salvo que la propuesta indique expresamente lo contrario. Cuando sean necesarios para ejecutar el proyecto, deberán ser asumidos por EL CLIENTE.

OCTAVA. SUSPENSIÓN POR FALTA DE PAGO. Si EL CLIENTE incumple alguno de los pagos acordados, ZYRON podrá suspender temporalmente el servicio, las entregas, accesos, desarrollos o actividades pendientes hasta que se regularice el pago. El tiempo de suspensión no se contabilizará como retraso atribuible a ZYRON.

NOVENA. REACTIVACIÓN DEL PROYECTO. Cuando un proyecto haya sido suspendido o paralizado por incumplimiento, falta de información, falta de aprobación o demora atribuible a EL CLIENTE, ZYRON podrá reprogramar su ejecución conforme a la disponibilidad operativa existente. Si la reactivación genera costos adicionales, estos serán informados previamente a EL CLIENTE.

DÉCIMA. MODIFICACIONES Y TRABAJOS ADICIONALES. Cualquier cambio solicitado por EL CLIENTE que exceda el alcance contratado, las revisiones previstas o los entregables originalmente acordados podrá generar una cotización adicional. ZYRON no estará obligado a ejecutar dichos trabajos hasta que las nuevas condiciones económicas sean aceptadas.

DÉCIMA PRIMERA. CANCELACIÓN DEL SERVICIO. En caso de cancelación por decisión de EL CLIENTE, se evaluará el porcentaje de avance del proyecto, los trabajos ya ejecutados, los recursos reservados, los compromisos adquiridos con terceros y los gastos no recuperables. Los montos correspondientes a servicios efectivamente prestados o costos ya incurridos no serán reembolsables.

DÉCIMA SEGUNDA. DEVOLUCIONES. Cualquier devolución que proceda será determinada considerando el estado de ejecución del servicio y las obligaciones ya asumidas por ZYRON. No procederá devolución sobre trabajos ya realizados, licencias adquiridas, servicios de terceros contratados, gastos administrativos ejecutados ni recursos específicamente asignados al proyecto.

Este apartado ya queda coherente con la condición de **60 % al inicio y 40 % al finalizar** que acabas de definir.